



Nr. 21 Kabinettsitzung vom 14. Dezember 1922, 17 Uhr

R 43 I/1381 , Bl. 133

Anwesend: Cuno, v. Rosenberg, Oeser, Becker, Albert, Brauns, Geßler, Heinze, Stingl, Groener, Luther; StS Hamm, Müller, Göhre; MinDir. Meissner; LegR Schmidt-Elskop; zu P. 1 – 4: StS Kirschstein, Schulz; MinDir. v. Schlieben; zu P. 1: Oberpostrat Ziegelasch; Protokoll: ORegR Offermann.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

- 1) Besoldungsfrage. [...]
- 2) Entwurf eines Lehrerbildungsgesetzes.
- 3) Ehemalige militärische Bildungsanstalten.
- 4) Interpellationen. [...]
- 5) Vertretung der Reichsregierung in München.

1) Besoldungsfrage. [...]

2) Entwurf eines Lehrerbildungsgesetzes.

Staatssekretär Schulz begründete eingehend die Vorlage ¹.

Der Herr *Reichswehrminister* wies auf die schwere finanzielle Belastung hin, die die Vorlage für die Länder, demzufolge das Reich, aber auch die beteiligten Privatkreise zur Folge haben würde.

Namens des Reichsfinanzministeriums stellte und begründete Ministerialdirektor von Schlieben den Antrag:

„Die Einbringung eines Gesetzentwurfes über die Lehrerbildung ist zur Zeit nicht möglich wegen der finanziellen Rückwirkung im Hinblick auf § 52 des Landessteuergesetzes, dessen Fassung in der Beratung der Novelle zu diesem Gesetz vom Reichsrat noch verschärft worden ist ². Soweit einzelne

¹ Der Gesetzentwurf, am 8.12.22 vom RIMin. übersandt, erfüllt den Verfassungsauftrag in Art. 143 Abs. 2, die Lehrerbildung „nach den Grundsätzen, die für die höhere Bildung allgemein gelten, für das Reich einheitlich zu regeln“; er macht dementsprechend den Besuch einer Hochschule obligatorisch, läßt bis zum 30.9.1929 aber die bisher gültigen Länderbestimmungen als Übergangsregelung zu (R 43 I/777 , Bl. 427-431, hier: Bl. 428).

² In einem undatierten Vermerk für den RK heißt es dazu u. a.: „Das Kabinett hat am 12.12.1921 beschlossen, daß das Reich sich an den durch die Umgestaltung der Lehrerbildung entstehenden Kosten nicht beteiligt. Das RFMin. hält an diesem Standpunkt fest und hält den Gesetzentwurf für unannehmbar, umsomehr als die Länder aufgrund des § 52 des Landessteuergesetzes in der vorgesehenen Fassung berechtigt wären, den Ersatz sämtlicher Mehrkosten vom Reich zu verlangen. (§ 52: „Das Reich darf den Ländern oder Gemeinden neue Aufgaben nur zuweisen, wenn es gleichzeitig für die Bereitstellung der erforderlichen

Länder selbständig in dieser Frage vorgehen, wird es Sache des Reichsministeriums des Innern sein, auf eine möglichst Gleichmäßigkeit dieser Maßnahmen hinzuwirken³.“

Der Herr *Reichswirtschaftsminister* erhob ebenfalls ernste Bedenken gegen die Verabschiedung des Gesetzes im jetzigen Zeitpunkt und erklärte, daß ihm die Vorlage, wie wohl auch den anderen Mitgliedern des Kabinetts, erst heute zugegangen sei und er es für erforderlich halte, den Entwurf einer eingehenden Prüfung in den Ressorts zu unterziehen. Danach wurde die Angelegenheit von der Tagesordnung abgesetzt⁴.

3) Ehemalige militärische Bildungsanstalten.

[In Anbetracht der schwierigen Finanzlage des Reiches erklärt sich das Kabinett damit einverstanden, daß die ehemaligen militärischen Bildungsanstalten des Reiches den Ländern zur Verwendung als bürgerliche Bildungsanstalten überlassen werden. Der Reichsminister des Innern wird ermächtigt, in diesem Sinne mit den zuständigen Stellen in Preußen und Sachsen zu verhandeln. Der verfassungsrechtlichen Frage nach der Zulässigkeit von Reichsschulen soll mit dieser Entscheidung jedoch in keiner Weise vorgegriffen werden.]

4) Interpellationen. [...]

5) Vertretung der Reichsregierung in München.

Das Kabinett erklärte sich damit einverstanden, daß der bisherige Staatssekretär im Auswärtigen Amt *Dr. von Haniel* – Haimhausen zum Vertreter der Reichsregierung in München ernannt werden s[olle].

Herr Minister *von Rosenberg* schlug als Nachfolger für Herrn von Haniel den Ministerialdirektor im Auswärtigen Amt *Frhr. v. Maltzan* vor.

Diesem Vorschlage erteilte das Kabinett seine Zustimmung.

Mittel Sorge trägt. Was unter neuen Aufgaben in diesem Sinne zu verstehen ist, entscheidet sich nach dem Stande vom 1. April 1920.“ (R 43 I/777, Bl. 434-436, hier: Bl. 434f). Der Gesetzentwurf zur Änderung des Landessteuergesetzes vom 30.3.1920, am 17.11.22 mit der Stellungnahme des RR an den RT geleitet (RT-Drucks. Nr. 5263, Bd. 375), wird nach langwierigen Auseinandersetzungen im RT sowie zwischen RFM und RArbM (R 43 I/2404) am 23.6.23 verkündet und behält den § 52 in der hier zitierten Form bei (RGBL. I, S. 483 – 494).

³ In einem Vermerk Wevers vom 13. 12. war dieser Antrag des RFMin. in ähnlicher Weise formuliert worden. Zuvor hatte Wever die Stellung des RFMin. der Länder und Parteien dargelegt: „2. In den Ländern haben sich für das Lehrerbildungsgesetz und die höhere Bildung die Kultusminister dafür, die Finanzminister dagegen ausgesprochen. In den ‚fortgeschrittenen‘ Ländern konnte man sich dem ausgeübten Druck nicht entziehen, so daß die Mehrzahl dem Entwurf wohl zustimmen würde. Kosten würden ja für sie nicht entstehen, da sie das Reich tragen würde. 3. Was die Parteien anlangt, so werden die Schulmänner sich dafür aussprechen, voraussichtlich auch weitere, und zwar unter dem Druck der Lehrerschaft. Es wird darauf ankommen, rechtzeitig mit den Parteiführern die Frage aufzunehmen und sie dazu zu bringen, aus den großen außenpolitischen, wirtschaftlichen und finanziellen Rückwirkungen auf den Gesetzentwurf, so wünschenswert er an und für sich wäre, zu verzichten. [...] Eine Chefbesprechung zwischen dem RFM und dem RIM hat stattgefunden. Das RIMin. wird sich in der Kabinettsitzung überstimmen lassen.“ (R 43 I/777, Bl. 432-433). Der undatierte und nicht gezeichnete Vermerk für den RK bringt ähnliche Gesichtspunkte. In einer Notiz Hamms für den RK vom 15.12.22 heißt es: „Zum Lehrerbildungsgesetz dürfte es nicht zweckmäßig sein, die Ablehnung auch mit den sachlichen Bedenken gegen die vollakademische Bildung der Lehrer zu begründen. Die Ablehnung oder Hinausschiebung kann m. E. taktisch nur mit zwingenden außenpolitischen finanziellen Notwendigkeiten begründet werden.“ (R 43 I/777, Bl. 442).

⁴ Die Frage wird am 12.1.23 erneut vom Kabinett beraten (Dok. Nr. 41).

Zitierhinweis

Nr. 21 Kabinettsitzung vom 14. Dezember 1922, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 67–68 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D21>